

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MINH THẮNG **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 118/QC-ĐG.MT

Cần Thơ, ngày 25 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2015 của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 45/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC, ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 25/2025/HĐĐG - MT ngày 25/03/2025 ký kết giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Thắng với Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long.

NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 1. Tên tài sản đấu giá, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá.

1. Thông tin tài sản đấu giá: Cho thuê khai thác cụm rạp chiếu phim được tích hợp trong Nhà hát Truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 50 đường Phạm Thái Bường, phường 4, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, cụ thể:

- Số lượng: 05 rạp chiếu phim;
- Diện tích: 1.251,55m²;
- Thời gian cho khai thác: 10 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

2. Nguồn gốc và Cơ sở pháp lý của tài sản:

- Nguồn gốc: Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long chuyển giao đấu giá.
- Tình trạng pháp lý: Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long chịu mọi trách nhiệm về vấn đề pháp lý liên quan đến trình tự, thủ tục để đưa tài sản ra đấu giá.

3. Người có tài sản đấu giá: Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 50 đường Phạm Thái Bường, phường 4, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản

Từ ngày 26/03/2025 đến ngày 15/04/2025 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá, nơi tọa lạc tài sản.

Điều 3. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá

1. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 26/03/2025 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 15/04/2025 (*Giờ hành chính*).

2. Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá:

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Minh Thắng. Địa chỉ: Số 151/61A Trần Hoàng Na, P. Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Minh Thắng – Chi nhánh Vĩnh Long. Địa chỉ: khóm 3, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điều 4. Giá khởi điểm: 10.000.000.000 đồng/10 năm (*Bằng chữ: Mười tỷ đồng trên mười năm*).

* **Lưu ý:** Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí sử dụng điện, nước và các chi phí sửa chữa, duy tu hàng năm cơ sở hạ tầng, ... phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Điều 5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ, số tiền này sẽ không trả lại cho người tham gia đấu giá (*trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức*).

2. Tiền đặt trước:

- **Tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 500.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng*).

- **Thời gian nộp tiền đặt trước:** Từ 07 giờ 30 phút ngày 26/03/2025 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 15/04/2025, nộp vào tài khoản như sau:

+ Chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Minh Thắng

+ Số tài khoản: 106000503372

+ Ngân hàng: PVCombank Chi nhánh Tây Đô

+ Nội dung: Tên người tham gia đấu giá_MT188250325.

Lưu ý: Tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản của Công ty hạn chót là 17 giờ 00 phút ngày 15/04/2025 (*không thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng*).

* **Xử lý khoản tiền đặt trước:**

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật đấu giá, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 của Luật đấu giá.

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng thuê tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ thuê tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Bước giá: Ít nhất là **100.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

Điều 6: Thời gian và địa điểm nộp phiếu trả giá, buổi công bố giá

1. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ ngày 14/04/2025 đến hết 17 giờ 00 ngày 15/04/2025 (Giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Minh Thắng – Chi nhánh Vĩnh Long. Địa chỉ: khóm 3, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 18/04/2025 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 50 đường Phạm Thái Bường, phường 4, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điều 7. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Điều kiện: Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các trường hợp nghiêm cấm người tham gia đấu giá tại khoản 5 điều 9 của Luật đấu giá hiện hành.

2. Cách thức: Người tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Thắng. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Thắng mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định.

* Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Thắng phát hành).

- Văn bản cam kết: Đã tìm hiểu các thông tin, tính pháp lý, hồ sơ liên quan đến đấu giá tài sản; Đã xem xét hiện trạng tài sản đấu giá và đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá, hồ sơ tài sản đấu giá, chấp nhận nguyên trạng tài sản đấu giá, nội dung hồ sơ tham gia đấu giá, hồ sơ tài sản đấu giá tại thời điểm xem tài sản đấu giá; Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến tính pháp lý, trình tự thủ tục đấu giá của tài sản và hồ sơ tài sản;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức tham gia đấu giá; Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và các giấy tờ cần thiết khác có liên quan (nếu có). Trường hợp cá nhân tham gia đấu giá phải có cam kết sau khi trúng đấu giá, phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh đúng theo quy định pháp luật.

- Chứng từ chứng minh đã nộp tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Thắng.

- Các giấy tờ liên quan khác của người đăng ký tham gia đấu giá chứng minh đáp ứng đủ các điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó (nếu có).

* **Lưu ý:** Trường hợp người đăng ký tham gia không trực tiếp tham gia thì được quyền uỷ quyền cho người khác thay mình theo quy định của pháp luật. Hồ sơ của người tham gia đấu giá phải được sao y công chứng/chứng thực, trường hợp bản photo phải có bản chính để đối chiếu và phải hoàn tất theo thời gian đã được ấn định.

3. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực

tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 4 Luật đấu giá tài sản;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

a. Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được nộp cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu. Việc niêm phong thùng phiếu do Công ty đấu giá hợp danh Minh Thắng thực hiện có sự tham gia của đại diện lãnh đạo của tổ chức hành nghề đấu giá, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và được lập thành biên bản. Phiếu trả giá của từng người tham gia đấu giá được đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mở niêm phong và được công bố tại phiên đấu giá. Việc mở niêm phong thùng phiếu và phiếu trả giá có sự chứng kiến của đại diện Người có tài sản và đại diện khách hàng tham gia đấu giá.

b. Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo trình tự sau đây:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- Đọc quy chế cuộc đấu giá;

- Giới thiệu từng tài sản đấu giá;

- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

- Phát số cho người tham gia đấu giá;

- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ;

- Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu;

- Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá;

- Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá;

- Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

c. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những

người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

*** Phiếu trả giá hợp lệ: Phải đủ các điều kiện sau.**

- Phiếu do Công ty đấu giá hợp danh Minh Thắng phát hành (*Phiếu có đóng dấu treo ở góc trái*).

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu, phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không tẩy xóa và ký và ghi rõ họ tên của người tham gia đấu giá.

- Phiếu ghi đầy đủ rõ ràng các yêu cầu có in sẵn trên phiếu.

- Giá trả: Giá khởi điểm + Ít nhất một bước giá (*không khống chế giá trả tối đa*).

- Trường hợp mức giá trả ghi bằng số không khớp với mức giá trả ghi bằng chữ thì lấy giá trả ghi bằng chữ.

*** Phiếu không hợp lệ:** Là phiếu vi phạm một trong các quy định đối với phiếu hợp lệ và khách hàng bị truất quyền tham gia đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Điều 9. Xử lý một số tình huống phát sinh tại buổi công bố giá

1. Rút lại giá đã trả:

Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia đấu giá.

2. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

Trường hợp, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận thuê tài sản đấu giá.

Trường hợp, giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận thuê tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 10. Nội quy cuộc đấu giá

- Người tham gia đấu giá phải đến đúng giờ quy định, nếu đến trễ mà phiên đấu giá đã hoàn thành thì xem như người đó bỏ cuộc, số tiền đặt trước (đặt cọc) sẽ không được hoàn lại, số tiền này được xử lý theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

- Trong phiên đấu giá người tham gia đấu giá phải giữ trật tự và phải tuân thủ đúng quy chế đấu giá. Đấu giá viên có quyền tạm ngưng và hủy bỏ kết quả đấu giá nếu phát hiện trong và sau phiên đấu giá người tham gia đấu giá có dấu hiệu thông đồng, thương lượng về giá đấu dưới mọi hình thức, gây thiệt hại cho chủ sở hữu tài sản đấu giá và người cùng tham gia đấu giá thì xem như vi phạm quy chế đấu giá, số tiền đặt trước (đặt cọc) của

những người có liên quan đến hành vi trên sẽ không được hoàn lại, số tiền này được xử lý theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

- Trong phiên đấu giá, nếu người tham gia đấu giá cố tình gây mất trật tự, không tuân thủ quy chế đấu giá thì đấu giá viên sẽ truất quyền tham gia đấu giá của người đó và mời ra khỏi phòng đấu giá.

- Người tham dự đấu giá phải đúng thành phần đã đăng ký, trường hợp cử người dự thay phải có giấy ủy quyền của người đăng ký có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (kèm theo giấy CCCD của người dự thay), cả người ủy quyền và người dự thay đều phải chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá.

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá, các trường hợp không nhận lại được tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- g) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- h) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không nhận lại được tiền đặt trước:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024;

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024;

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024;

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024.

Điều 12. Nguyên tắc đấu giá

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
4. Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành. Phiên đấu giá chỉ được tiến hành khi có ít nhất 02 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 13. Biên bản đấu giá

1. Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật đấu giá tài sản.
2. Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá theo quy định Khoản 2 Điều 44 Luật đấu giá tài sản.
3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng thuê tài sản đấu giá.
4. Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

Điều 14. Ký hợp đồng thuê tài sản đấu giá

1. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng thuê tài sản đấu giá.
2. Hợp đồng thuê tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá. Hợp đồng thuê tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.
3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật đấu giá tài sản thì người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng thuê tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
4. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng thuê tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá này. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 15. Thời gian, địa điểm và phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá

1. Thời gian thanh toán:

- Số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng: Sau khi trúng đấu giá, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng là 3%/tổng số tiền trúng đấu giá (*được khấu trừ tiền đặt trước*). Số tiền ký quỹ này sẽ được duy trì suốt thời gian thực hiện hợp đồng và không tính lãi suất, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long sẽ trả lại số tiền này sau khi thanh lý hợp đồng.
- Số tiền thuê tài sản sau khi trúng đấu giá: Người trúng đấu giá thanh toán theo từng tháng, thời hạn thanh toán tiền thuê tài sản của tháng thứ nhất là trong vòng 10 ngày kể từ ngày đấu giá thành, các tháng tiếp theo sẽ thanh toán vào ngày làm việc đầu tiên của tháng đó.

Người trúng đấu giá không thanh toán tiền thuê tài sản, tiền ký quỹ thực hiện hợp đồng thì xem như từ chối kết quả trúng đấu giá. Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long sẽ hủy kết quả đấu giá và tịch thu tiền đặt trước theo quy định.

Quá thời hạn thanh toán tiền thuê tài sản tính từ lần nộp thứ 2 trở đi, người trúng đấu giá không nộp đủ tiền hoặc chậm thanh toán sẽ chịu phạt theo lãi suất quá hạn.

2. Địa điểm và phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá liên hệ Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long để được hướng dẫn

Điều 16. Bàn giao tài sản đấu giá:

1. Thời hạn bàn giao tài sản: Sau khi ký hợp đồng thuê tài sản và người trúng đấu giá đã nộp đủ tiền ký quỹ thực hiện hợp đồng; thanh toán đủ tiền thuê tài sản theo qui định. Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu có) tiến hành bàn giao tài sản trúng đấu giá cho người trúng đấu giá.

2. Địa điểm bàn giao tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Phương thức bàn giao tài sản: Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long và các cơ quan liên quan (nếu có) tiến hành bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá trong thời gian 7 ngày kể từ ngày người trúng đấu giá nộp tiền đủ (100%) một tháng thuê đầu tiên và tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng. Việc bàn giao này phải lập biên bản và có chữ ký của các bên.

Điều 17. Quyền và trách nhiệm của người trúng đấu giá:

1. Quyền lợi của người trúng đấu giá:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của người trúng đấu giá: Người trúng đấu giá phải thực hiện các nội dung chính sau:

- Thứ nhất: Khai thác cụm rạp chiếu phim đúng mặt bằng đã thuê, đảm bảo vệ sinh khu vực kinh doanh. Không chứa chấp tụ tập chơi cờ bạc, hút thuốc lá, uống rượu bia và các chất gây nghiện khác.

- Thứ hai: Thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ, giữ gìn vệ sinh khu vực kinh doanh, thực phẩm phải có đồ che, không bán kinh doanh những mặt hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không xuất xứ và không rõ hạn sử dụng, không bán những thực phẩm chứa các chất bị cấm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của ngành y tế.

- Thứ ba: Cụm rạp chiếu phim phải tự trang bị và sửa chữa cơ sở vật chất, phải đảm bảo mỹ quan, vững chắc, không gây nguy hiểm cho khách hàng. Người trúng đấu giá có trách nhiệm duy tu sửa chữa trong suốt quá trình vận hành khai thác cụm rạp chiếu phim, đồng thời mọi sửa chữa xây dựng phải được bên Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long thống nhất trước khi tiến hành sửa chữa.

- Thứ tư: Đảm bảo giá cả hợp lý cho từng loại mặt hàng, có niêm yết giá cụ thể.

- Thứ năm: Trang bị phương tiện PCCC và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đúng quy định.

- Thứ sáu: Cam kết trang phục, tinh thần, thái độ phục vụ của tất cả nhân viên khai thác cụm rạp chiếu phim đều có tác phong, xưng hô đúng mực, tuân theo các nội quy, quy định Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, lịch sự, tôn trọng khách hàng.

3. Phương án xử lý tài sản khi hết thời hạn thuê:

- Việc cho thuê tài sản công lập được lập thành hợp đồng theo quy định của pháp luật; tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không được chuyển quyền cho thuê tài sản cho tổ chức, các nhân khác khai thác.

- Khi hết thời hạn cho thuê: Bên trúng đấu giá quyền khai thác tài sản có trách nhiệm thực hiện thủ tục bàn giao lại toàn bộ tài sản cho Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long theo đúng hiện trạng ban đầu lúc nhận bàn giao tài sản. Trường hợp bên trúng đấu giá chưa hoàn thành trách nhiệm khắc phục sửa chữa tài sản để bàn giao lại đúng hiện trạng ban đầu thì Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long sẽ sử dụng số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng là 3%/tổng số tiền trúng đấu giá để tiến hành sửa chữa tài sản.

4. Xử lý vi phạm:

- Trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện đúng nội dung hợp đồng: Lần 1: Lập biên bản nhắc nhở; Lần 2: Lập biên bản phạt nộp tiền cho bên cho thuê: 5.000.000 đồng; Lần 3: Lập biên bản cắt hợp đồng với tổ chức, cá nhân đồng thời không được nhận lại số tiền ký quỹ theo hợp đồng, đồng thời không được tham gia đấu giá mặt bằng ở các lần tiếp theo.

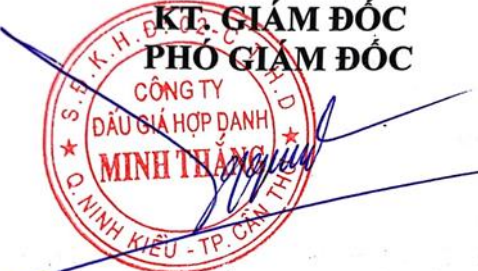
- Người trúng đấu giá cam kết không sang nhượng lại quyền thuê tài sản. Nếu Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long phát hiện người trúng đấu giá sang nhượng cho người khác thì Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, tịch thu tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng nộp vào ngân sách. Người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người đã sang nhượng lại và không được khiếu nại gì về sau.

Điều 18. Xử lý vi phạm Quy chế: Theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Tổ chức thực hiện

1. Mọi khiếu nại tranh chấp liên quan đến việc đấu giá tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Người trong Công ty, người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc bản quy chế này./.


KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Như